



Inter-Consorzio Export "Decagi" Milano

CONSORZIO EXPORT DI DEPOSITO CAMPIONAMENTI A GARANZIA INTERNAZIONALE "Decagi"

Via Alassio 10 Milan - Italy Tel 02 36503719 Fax 02 99982404 -mobile 0039 3482626905

Italian Delegation -Ital-Export Consortium - Pavillion A1 Casaforte Logistics-Complex



(Our Ref: C-Fa- Please quote)

**Servizio Assistenza all'ottenimento dei contributi di legge a sostegno degli Esportatori Nazionali
Convenzionati ai servizi di "Promo-Markets" Teis-Totally Integrated Export & Import Supporting Services"**

Legge 16 febbraio 1993, n. 38

Conversione in Legge del Decreto Legge 19 dicembre 1992, n. 490,
recante interventi di sostegno in favore dei consorzi
per l'esportazione fra piccole e medie imprese

Art. 1

1. E' convertito in legge il decreto legge 19 dicembre 1992, n. 490, recante interventi di sostegno in favore dei consorzi per l'esportazione fra piccole e medie imprese.

Avvertenza: Il decreto legge 19 dicembre 1992, n. 490, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 299 del 21 dicembre 1992. In questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 21, è ripubblicato il testo del decreto legge 19 dicembre 1992, n. 490, corredato della relativa nota, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

Circolare ministeriale (Ministero del Commercio con l'estero) 01 febbraio 1996, n. S-850438 - Circolare ministeriale applicativa della Legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero

Il relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico in favore dei consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione.

In considerazione del divieto del cumulo dei contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto dalla legge n. 83/1989, art. 5, comma 5, sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sulla generalità delle spese consortili.

I consorzi, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno far pervenire la domanda di concessione del contributo, in bollo, entro il 15 maggio 1996, al seguente indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I - Viale America, 341 - 00144 Roma.

Per le domande, inoltrate a mezzo raccomandata postale, farà fede il timbro di accettazione delle PP.TT., comprovante la spedizione entro detto termine.

Alla domanda (v. fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i documenti nella stessa indicati.

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in originale più una copia (due copie per il bilancio).

Le domande ritardatarie pervenute comunque entro il 30 giugno 1996, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità residue di bilancio.

Il consorzio dovrà contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione nel cui territorio ha la propria sede legale.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1996, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre 1996.

Con lo scopo, infine, di acquisire dati statistici, idonei a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4).

Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.
(allegati omessi).

Circolare ministeriale 12 febbraio 1997, n. S-351219 - Circolare applicativa della Legge 21 febbraio 1989, n. 83, relativa alla presentazione delle domande di contributo finanziario annuale da parte dei consorzi per il commercio estero

In relazione alla legge n. 83 del 21 febbraio 1989, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 1989 ed al decreto ministeriale 25 marzo 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992, concernenti il sostegno pubblico in favore dei Consorzi all'esportazione, si specificano di seguito gli adempimenti che dovranno essere eseguiti e la documentazione che dovrà essere presentata da parte dei richiedenti per poter essere ammessi alla procedura di contribuzione. E' noto che la legge citata fa riferimento, nel calcolo dei contributi, alle spese di cui al conto economico del bilancio consortile.

Finora, il Ministero ha preso in considerazione le spese risultanti nel conto, specificate nell'allegato 3 di questa circolare. Si fa tuttavia presente che, fermo restando per l'anno in corso l'applicazione dei criteri adottati negli anni precedenti, a partire dal prossimo anno l'Amministrazione, considerata anche la esiguità di risorse che induce all'adozione di criteri selettivi, opererà una distinzione nell'ambito delle spese ammissibili a contributo, privilegiando, ai fini della quantificazione dei contributi, quelle sostenute per la realizzazione di specifici programmi di attività promozionale.

In considerazione del divieto del cumulo dei contributi di fonte pubblica erogati allo stesso titolo, come previsto dalla legge n. 83/1989, art. 5, comma 6, sono esclusi dal contributo ministeriale i consorzi che abbiano ottenuto da regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, contributi sulla generalità delle spese consortili.

I consorzi, aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente, dovranno far pervenire la domanda di concessione del contributo, in bollo, entro il 15 maggio 1997, al seguente indirizzo: Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale per lo sviluppo degli scambi - Divisione I, viale America, 341 - 00144 Roma. Le domande pervenute oltre detto termine saranno considerate giunte in tempo utile se spedite a mezzo raccomandata postale ed il timbro di accettazione delle poste e telecomunicazioni rechi una data fino al 15 maggio compreso.

Le domande ritardatarie, non configurabili nella ipotesi che precede, pervenute non oltre il 30 giugno 1997, saranno prese in considerazione sulle eventuali disponibilità di bilancio.

Ai fini del calcolo dell'anzianità del consorzio (più o meno di cinque anni dalla data di costituzione del medesimo) e della conseguente applicazione dei parametri sulla quantificazione del contributo, sarà presa in considerazione solo e comunque la data in cui la domanda sarà pervenuta al Ministero.

Alla domanda (vedi fac-simile allegato 1) dovranno essere allegati i documenti nella stessa indicati (vedi allegato 2 e allegato 3).

Tutta la documentazione dovrà essere inviata in originale più una copia (due copie per il bilancio).

Il consorzio dovrà contestualmente spedire copia della domanda e della relativa documentazione alla regione nel cui territorio ha la propria sede legale.

Il completamento dell'istruttoria delle domande, con l'adozione dei relativi provvedimenti di concessione dei contributi, avverrà entro il 20 novembre 1997, secondo quanto disposto dal decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Pertanto, ogni documento integrativo, che si dovesse rendere necessario per l'esame della richiesta di contributo, dovrà pervenire al Ministero entro e non oltre il 30 ottobre 1997.

Con lo scopo, infine, di acquisire dati statistici, idonei a verificare l'evolversi del fenomeno consortile all'esportazione, si invitano i consorzi a compilare e trasmettere, insieme alla domanda di contributo, la scheda unita alla presente circolare (allegato 4). Si sarà grati ai destinatari della presente circolare se vorranno dare la massima diffusione e pubblicità alle disposizioni in essa contenute.

ALLEGATO 1

Fac-Simile di domanda (in bollo)

Oggetto: Legge n. 83/1989. Richiesta di contributo su spese esercizio consortile 1996.

Il sottoscritto consorzio ... con sede in ... (sede amministrativa ... , sede legale ...) tel. ..., fax ... nella persona del sig. ..., legale rappresentante,
nato a ... residente a ... chiede

a codesto Ministero per il commercio con l'estero la concessione del contributo finanziario annuale, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83, su un totale di spese ammissibili a contributo di L. ... , sostenute nel corso dell'esercizio consortile 1996, come da distinta allegata.

Dichiara di non avere usufruito di contributi erogati da regioni, finanziarie regionali od organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, sulla generalità delle spese consortili e cioè non finalizzati a singole iniziative.

Dichiara di avere (... non avere ...) usufruito di contributi erogati da Ministeri ed enti pubblici, regioni, finanziarie regionali ed organismi con partecipazione maggioritaria delle regioni, a fronte di specifiche iniziative (in caso positivo, indicare: ente erogatore, norma in base alla quale è stato concesso il contributo, relativo importo e iniziative per le quali è stato erogato).

Dichiara di avere (... non avere ...) usufruito di contributi a qualsiasi titolo da parte di province, comuni, camere di commercio, centri esteri regionali (in caso positivo, indicare: ente erogatore ed importo erogato).

Ai fini dell'eventuale versamento del contributo ministeriale comunica quanto segue: che l'importo riconosciuto può essere accreditato sul c/c n. ... intrattenuto presso ... di non essere tenuto all'obbligo dell'esibizione della bolletta di incasso;

che il consorzio è intestatario del codice fiscale (oppure partita IVA n. ...).

Allega la seguente documentazione:

- 1) copia autentica (se autenticata, in bollo) dell'atto costitutivo, nonché dello statuto del consorzio, vigente al momento della domanda. (Da tali documenti dovrà risultare il rispetto delle condizioni di legge. In particolare lo statuto dovrà espressamente riportare il divieto di distribuzione degli avanzi di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate o socie, anche in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile, nonché lo scopo sociale esclusivo previsto dall'art. 1 della legge. Detti documenti non sono richiesti ove già disponibili presso gli atti del Ministero e non siano intervenuti, nel frattempo, fatti nuovi nelle organizzazioni consortili che ne abbiano comportato modifiche. Qualora siano intervenute modifiche, occorrerà trasmettere copia autenticata degli atti consortili di modifica);
- 2) atto notorio o dichiarazione sostitutiva in regola con le disposizioni vigenti in materia di bollo, resa dal responsabile legale del consorzio in base alle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive variazioni (vedi fac-simile allegato 2);
- 3) copia autentica del bilancio (in bollo, se autenticata) relativo all'esercizio consortile 1996, comprensivo del conto economico, da cui risultino chiaramente gli estremi del deposito presso la C.C.I.A.A.;
- 4) distinta delle singole voci di spesa, per il totale indicato in domanda, a fronte delle quali viene richiesto il contributo, secondo l'elencazione di cui all'art. 2 del citato decreto ministeriale 25 marzo 1992 e con riferimento alle corrispondenti voci esposte in bilancio (vedi schema allegato 3);
- 5) dichiarazione del legale rappresentante illustrativa delle voci di cui al conto economico. (Relativamente alle voci di spesa, per le quali si richiede il contributo, specificare, per ognuna: singole sottovoci che la compongono, relativi importi e corrispondenti voci di bilancio cui detti importi confluiscono);
- 6) certificazione rilasciata da società di revisione, relativa alle spese ammissibili a contributo, qualora il totale delle stesse superi l'importo di lire 300 milioni;
- 7) dettagliata relazione, firmata dal legale rappresentante, sulle specifiche attività svolte nel 1996 che contenga, inoltre, dati e/o informazioni sui risultati commerciali conseguiti o che, si ritiene, potranno essere conseguiti nel breve-medio periodo a seguito iniziative realizzate;
- 8) programma, firmato dal legale rappresentante, delle attività che il consorzio intende svolgere nel 1997;
- 9) eventuale dichiarazione dell'organismo ospitante (regione, associazione imprenditoriale, camera di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi) presso cui il consorzio ha la sede operativa, attestante che il consorzio usufruisce delle strutture e del personale dell'Organismo medesimo o della società di servizi;
- 10) fotocopia della ricevuta della raccomandata con la quale è stata inviata alla regione copia della domanda di contributo e della documentazione relativa;
- 11) certificato camerale riferito al consorzio;
- 12) (allegare soltanto quando l'importo presumibile del contributo superi lire 50 milioni), certificati camerali, ai fini della certificazione antimafia (art. 2 del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490),

riferiti esclusivamente: alle aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%; alle aziende consorziate per conto delle quali il consorzio o la società consortile opera, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione;

13) scheda dati statistici (allegato 4). I certificati camerali devono:

- a) essere stati rilasciati in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione al Ministero;
- b) attestare che il consorzio e le aziende consorziate non sono soggetti a procedure concorsuali;
- c) contenere le generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita), dei soggetti che detengono, a vario titolo, i poteri di amministrazione e le scadenze delle loro cariche;
- d) indicare la data di inizio dell'attività del consorzio e delle aziende consorziate.

ALLEGATO 2

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva (Dichiarazione sostitutiva di atto notorio, autenticata ed in bollo, da allegare alla domanda di concessione del contributo)

Io sottoscritto ... nato a ... , domiciliato in ..., nella qualità di rappresentante legale del consorzio ..., con sede legale in ... iscritto al tribunale di ... , al n. ... ,

effettuo la seguente dichiarazione da valere ai fini della legge 21 febbraio 1989, n. 83.

Sotto la mia personale responsabilità ed avendone diretta conoscenza, attesto che: 1) il consorzio è stato costituito in data ... ed è regolato dallo statuto vigente del ... entrambi i documenti sono allegati alla domanda di contributo (ovvero: entrambi i documenti sono agli atti di codesto Ministero e non sono intervenuti fatti nuovi che abbiano comportato modifiche; ovvero: sono intervenute modifiche e si allegano i relativi atti);

2) il consorzio è un consorzio di promozione (oppure di vendita, oppure costituito con lo scopo esclusivo di gestire una struttura all'estero);

3) il consorzio, in conformità al proprio statuto sociale, ha realizzato, nel corso del 1996, esclusivamente attività finalizzata all'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e non ha svolto attività finalizzata alla vendita sul mercato interno;

4) gli attuali responsabili del consorzio (presidente, vice presidente, membri del consiglio di amministrazione) di cui si forniscono le generalità (cognome e nome, qualifica, luogo e data di nascita) sono i seguenti ...

5) le aziende consorziate che detengono una partecipazione al fondo consortile superiore al 10% sono le seguenti ... (oppure: nessuna azienda consorziata detiene una partecipazione al fondo consortile superiore al 10%);

6) il consorzio opera per conto delle seguenti consorziate in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione ... (oppure: il consorzio non opera per conto di nessun consorziato, in modo esclusivo, nei confronti della pubblica amministrazione);

7) il consorzio, alla data di presentazione della domanda di contributo ministeriale, risulta costituito da n. ... imprese (cui n. ... industriali, n. ... commerciali, n. ... artigiane, n. ... servizi ... (ovvero, se trattasi di consorzio artigiano: il consorzio è costituito da n. ... imprese artigiane, come individuate dalla legge 8 agosto 1985, n. 443); di esse viene indicato nell'allegato elenco il numero di iscrizione alle rispettive camere di commercio ed il relativo settore di attività; (ove ricorra) il consorzio associa ditte che operano nei settori merceologici specializzati, individuati coi decreti del Ministero dell'industria del 23 febbraio 1990 e/o del 29 marzo 1994, ai sensi del comma 1 dell'art. 2 della legge n. 83/1989;

8) le aziende consorziate sono "piccole e medie imprese" rientranti - in relazione ai criteri comunitari - nei limiti dettati dalla disciplina vigente;

9) le imprese partecipanti all'attività consortile non sono contemporaneamente associate a più di due consorzi, di cui uno promozionale ed uno di vendita, che usufruiscano dei contributi finanziari annuali di cui alla legge n. 83/1989 (qualora le aziende consorziate partecipino ad altro consorzio, indicare le stesse e la ragione sociale di quest'ultimo, specificando se trattasi di consorzio di vendita o di promozione);

10) il consorzio dispone (... non dispone ...) di una struttura operativa stabile in Italia, con propria sede e proprio personale; (oppure, ove ricorra) il consorzio dispone di una struttura operativa stabile in Italia, con personale e sede messi a disposizione, gratuitamente (... a titolo oneroso ...), da regioni, associazioni imprenditoriali, camere di commercio o società di servizi emanazione dei predetti organismi (inviare dichiarazione dell'organismo ospitante.

Qualora trattasi di società di servizi, inviare dichiarazione della stessa e dichiarazione dell'organismo che ne attesti l'emanazione);

11) il consorzio dispone (... non dispone ...) di stabili strutture all'estero per la commercializzazione dei prodotti delle imprese consorziate (in caso positivo, fornire dati identificativi e indirizzo della struttura, indicare nell'apposita distinta, allegato 3, le spese sostenute ed inviare eventuale contratto d'affitto o di comodato);

12) il consorzio, come risulta dalla documentazione prodotta ad integrazione della domanda di contributo, ha svolto, nel corso del 1996, attività promozionale all'estero per un importo non inferiore (... inferiore ...) al 30% del totale delle spese su cui viene richiesto il contributo;

13) il fondo consortile ammonta, alla data di presentazione della domanda, a L ... (importo relativo alla sottoscrizione totale delle quote), sottoscritto dalle imprese partecipanti secondo quanto previsto dalla legge n. 83/1989;

14) (ove ricorra) il consorzio ha sede nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno e n. ... aziende associate hanno sede in detti territori;

15) (ove ricorra) le imprese partecipanti all'attività consortile sono associate ad altri consorzi che hanno lo scopo sociale esclusivo di gestire una struttura stabile all'estero in Paesi extra comunitari (indicare le aziende partecipanti agli altri consorzi ed inviare gli statuti di questi ultimi)

16) (per i consorzi costituiti da meno di cinque anni) il consorzio raggruppa in maggioranza imprese che, precedentemente alla costituzione del consorzio medesimo, non erano associate (... erano associate ...) ad altri consorzi per il commercio estero che abbiano usufruito di contributi finanziari annuali erogati dallo Stato.

Letto, confermato e sottoscritto ...

In elenco allegato:

Denominazione e sede ditte consorziate ...

Numero iscrizione e camere di commercio ...

Settore attività ...

ALLEGATO 3

Distinta delle voci di spesa a fronte delle quali viene richiesto il contributo

Spese di gestione
 (Di seguito sono riportate)
 importo spese; riferimento voce bilancio
 Personale Lit.
 Consulenze e corrispettivi a terzi Lit.
 Sede sociale e spese connesse al funzionamento dell'ufficio Lit.
 Quote annuali di ammortamento nei termini di legge Lit.
 Organi sociali Lit.
 Imposte Lit.
 Contributi ad organismi connessi con l'attività consortile Lit.
 Spese promozionali:
 (Di seguito sono riportate)
 Viaggi e missioni Lit.
 Partecipazione a fiere Lit.
 Indagini di mercato Lit.
 Pubblicità e pubbliche relazioni Lit.
 Traduzioni e interpretariato Lit.
 Attività di formazione connessa con l'export. Lit.
 Struttura stabile all'estero Lit.
 Totale Lit.

Del suddetto totale, le spese per l'attività promozionale all'estero, pari ... %, sono rappresentate dalle seguenti voci, come da illustrazione degli importi esposti in bilancio:
 (N.B. - è da tenere presente che non sono computabili in questo parziale gli emolumenti fissi o quota-parte degli stessi corrisposti al personale, le spese per manifestazioni internazionali in Italia, le spese per viaggi in Italia).

ALLEGATO 4

(Allegato omesso. Pubblicato sulla "Gazzetta Ufficiale" del 18 febbraio 1997, n. 40).

Internet and Video-Call Center : www.interfreezone.org - E.Mail: info@interfreezone.org

operating the: **"Inter-Import-Market-Associates-Observatory- Monitoring-Survey Center"**
Managing the Milan-Italy- Export & Import-Market Inter- Mercantile Exchange
 Providing the : Euro-IMPORT-Group Procurement & Import Financing Facilitation Services



European Export Dept-Suisse - P.O. Box 127 - Pt.Via Besso 5 - CH 6903 Lugano 3 Switzerland
 Tel.0041786283699 - Fx. 0041-0916046287- www.interfreezone.org - e.mail info@interfreezone.org

